

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2534      นางศิริวรรณ พลรัตน์      โจทก์  
นางวาสนา ไทยดี      จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 1 (11), มาตรา 27, มาตรา 65, มาตรา 242, มาตรา 243

ส. เคยเป็นทนายความของจำเลยแต่ถูกถอนจากการแต่งตั้งแล้วเมื่อ ส. มาลงชื่อในอุทธรณ์โดยไม่ได้รับแต่งตั้ง ถือว่าเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องอุทธรณ์ แต่ ส. เคยทำหน้าที่ทนายความแทนจำเลยการที่ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องอุทธรณ์จึงเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ศาลฎีกามีอำนาจสั่งให้ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้องแล้วส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่

---

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของโจทก์ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของจำเลย ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้า  
เกี่ยวข้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น  
จำเลยได้แต่งตั้งนายสุนทร ประจำ เป็นทนายความให้ดำเนินคดีแทนจำเลย เมื่อได้  
รับแต่งตั้งแล้ว นายสุนทรได้ยื่นคำให้การแก้คดี แต่ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก  
ในวันที่ 5 กันยายน 2528 จำเลยได้ยื่นคำร้องขอถอนนายสุนทรออกจากการเป็น  
ทนายความของจำเลยศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามที่จำเลยขอในวันเดียวกัน และ  
ในวันเดียวกันนี้ จำเลยได้แต่งตั้งนายรักพงษ์ ธารสารกุล เป็นทนายความของจำเลย  
นายรักพงษ์ได้ดำเนินคดีแทนจำเลยต่อจากนายสุนทรตลอดมาจนศาลชั้นต้นมีคำ  
พิพากษาให้จำเลยแพ้คดี จำเลยอุทธรณ์ แต่จำเลยหรือนายรักพงษ์ซึ่งมีสิทธิยื่น  
คำฟ้องอุทธรณ์แทนจำเลยมิได้ลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์ กลับปรากฏว่านายสุนทร  
ทนายความซึ่งถูกถอนไปแล้วได้ลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ ได้ความดังกล่าวมา ศาล  
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า การที่ทนายความลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์โดยไม่ได้รับ  
แต่งตั้งให้มีอำนาจใช้สิทธิอุทธรณ์นั้น ถือว่าเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วย  
กฎหมาย ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย แต่  
แม้นายสุนทรถูกถอนออกจากการเป็นทนายความของจำเลยแล้ว นายสุนทรก็เคยทำ  
หน้าที่ทนายความดำเนินคดีแทนจำเลย การที่ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย  
ซึ่งนายสุนทรผู้ลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์ไม่มีอำนาจนั้นเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ศาลฎีกามีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขได้ตามที่เห็นสมควรคดีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้อง แล้วส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. อุทธรณ์หรือฎีกาเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง จึงเป็นคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3)(5) ขณะที่คู่ความยื่นต่อศาลนั้น ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความนั้น หากศาลพบว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างใด อาทิ ไม่มีลายมือชื่อหรือผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจลงได้ ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนอุทธรณ์หรือฎีกาให้คู่ความไปทำมาใหม่ หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 แต่ถ้าศาลสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วข้อเท็จจริงจึงเพียงพอจะปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อในอุทธรณ์หรือฎีกาเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจลงหรือลงโดยมีอำนาจแต่บกพร่องหรือไม่มีการลงลายมือชื่อ ในกรณีเช่นนี้จะทำอย่างไร

ในเรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาที่น่าสนใจ คือ ก. วินิจฉัยว่าเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ เพราะลงชื่อโดยผู้ไม่มีอำนาจ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3381/2525 ใบแต่งตั้งทนายความระบุให้ ป. มีอำนาจเพียงว่าต่างแก่ต่างในศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่ได้ระบุให้มีอำนาจใช้สิทธิในการฎีกาด้วย ป. ทนายความจำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกา ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ ป. ลงชื่อเป็นผู้ฎีกาจึงเป็นคำฟ้องฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2315/2529 ตามคำฟ้องฎีกาของจำเลยมี ป. ทนายความลงชื่อเป็นผู้ฎีกาแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แต่งตั้ง ป. เป็นทนายจำเลย ทั้ง ป. มิได้ทำหน้าที่เป็นทนายจำเลยก่อนที่จะมีการยื่นฎีกา ป. จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกาแทนจำเลยได้ ฎีกาของจำเลยจึงเป็นคำฟ้องฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1557/2530 จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้แต่งตั้งให้ จ. ซึ่งเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 เป็นทนายความของตน เช่นนี้แม้ จ. จะได้ยื่นฎีกาโดยระบุชื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในหน้าแรกของคำฟ้องฎีกาว่าเป็นผู้ที่ขอยื่นฎีกาด้วย โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ลงชื่อเป็นผู้ฎีกา ก็ถือไม่ได้ว่าคำฟ้องฎีกาที่ จ. ยื่นต่อศาลเป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้ จึงไม่ชอบ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 เท่านั้นฎีกา ข. วินิจฉัยว่าหลังจากพ้นอายุอุทธรณ์ แม้ได้ทำใบมอบอำนาจหรือให้สัตยาบันเข้าไปก็ใช้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 971/2479 ทนายความซึ่งตัวความมิได้มอบสิทธิในการฎีกาให้นั้น ไม่มีอำนาจลงนามฎีกาแทนตัวความ ฎีกาเช่นนี้แม้ถึงตัวความจะได้ให้สัตยาบันในภายหลังเมื่อสิ้นอายุความฎีกาแล้วก็ไม่เป็นผล ข้อสังเกต อาจารย์เสนีย์ปราโมช ได้ให้หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ในหนังสือ ธรรมสาร ประจำปี พ.ศ. 2479ว่า "...แต่ปรากฏว่าภายหลังที่พ้นกำหนดอายุความฎีกาแล้ว โจทก์ได้ให้สัตยาบันรับรองการใช้สิทธิฎีกาที่ทนายความของตนได้ทำไปก่อนแล้วโดยปราศจากอำนาจ เป็นปัญหาว่าการรับรองเช่นนี้จะกลับทำให้ทนายความมีอำนาจขึ้นหรือไม่ และจะมีผลย้อนหลัง

ทำให้สมบูรณ์แต่เริ่มแรกหรือไม่ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ไม่มีการกล่าวถึงการให้สัตยาบันเสียเลย ถ้าจะให้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต้องมอบอำนาจกันไว้เสียแต่แรกเมื่อจะเข้าว่าคดี หรือมอบอำนาจกันภายหลังเมื่อจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไป การมอบอำนาจกันภายหลังเช่นนี้หมายความว่าถึงกรณีที่มีได้มอบกันไว้แต่แรกเมื่อตั้งทนายให้ว่าคดีแทนในศาลชั้นต้นอาจมอบกันภายหลังเมื่อคดีไปถึงศาลสูงได้ ไม่หมายความว่าถึงการรับรองให้สัตยาบันและถึงอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะแปลได้ว่าการให้สัตยาบันในเรื่องเช่นนี้มีผลย้อนหลัง ตามหลักทั่วไปการกระทำใด ๆ ในทางกฎหมายย่อมมีผลนับตั้งแต่เวลาที่ทำสำเร็จเป็นต้นไป หากมีผลย้อนหลังไม่ ถ้าจะให้ผลย้อนหลังต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 เป็นต้นไป" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2481 ทนายไม่ได้รับมอบอำนาจให้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย ได้ลงชื่อของตนผู้เดียวยื่นฟ้องอุทธรณ์ภายหลังเมื่อพ้นอายุอุทธรณ์แล้ว ตัวความจึงทำใบมอบอำนาจให้ทำการแทนได้ทุกอย่างดังนี้ อุทธรณ์นั้นไม่กลับสมบูรณ์ขึ้นได้ ค.วินิจฉัยว่าหลังจากพ้นอายุอุทธรณ์ฎีกาตัวความทำใบรับรองได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1632/2479 ทนายความลงชื่อในฟ้องอุทธรณ์แล้วภายหลังตัวความทำใบรับรองให้ทนายความมีอำนาจทำได้ ถึงแม้ทำเมื่อพ้นกำหนดอายุอุทธรณ์แล้วก็ดี อุทธรณ์นั้นใช้ได้ ข้อสังเกต คดีนี้มีปัญหาในชั้นฎีกาว่าทนายความมีอำนาจลงนามเป็นผู้อุทธรณ์แทนโจทก์ได้หรือไม่ เนื่องจากใบแต่งตั้งทนายความฉบับที่ 2 เป็นใบแต่งตั้งทนายความที่จำกัดอำนาจของทนายความ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามพฤติการณ์ที่ตัวความได้แต่งตั้งทนายความคนเดียวให้ว่าความตลอดมาจนถึงชั้นฎีกาโดยมีใบแต่งตั้งทนายที่ทำก่อนใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับหนึ่งซึ่งทนายมีสิทธิจะลงนามในอุทธรณ์ฎีกาได้ กลับได้แสดงใบรับรองในภายหลังนั้นอีกแสดงว่าตัวความมีเจตนาให้ทนายความลงนามในอุทธรณ์ฎีกาได้โดยไม่จำกัด ส่วนใบแต่งตั้งทนายความฉบับที่ 2 อันมีปัญหาคดีนี้นั้นเห็นว่าถ้อยคำที่บรรจุไว้มีปัญหาได้เถียงได้หลายแง่หลายทางก็จริงแต่ตัวความได้ระบุมตรา 62 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้ ประกอบด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จึงพอที่จะแปลได้ว่าตัวความให้อำนาจตามกฎหมายมาตรานี้รวมทั้งที่จำกัดไว้นั้นด้วยทั้งหมด ง. วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจอนุญาตให้คู่ความแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 935/2498(ประชุมใหญ่) จำเลยยื่นฟ้องอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ โจทก์ได้รับสำเนาอุทธรณ์แล้วยื่นคำร้องขอไม่ได้รับอุทธรณ์ของจำเลย เพราะทนายผู้อุทธรณ์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามใบแต่งตั้งทนาย จำเลยแถลงว่าเป็นเพราะความพลั้งเผลอ จำเลยขอให้สัตยาบันการที่ทนายความลงนามในอุทธรณ์และได้เสนอใบแต่งตั้งทนายความอีกฉบับหนึ่งให้อำนาจอุทธรณ์ฎีกาแก่ทนายศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทนายไม่มีสิทธิลงนามในอุทธรณ์แทนจำเลยได้และการที่จำเลยให้สัตยาบันแก่การที่ทนายได้ทำไปแล้ว จำเลยเพื่อยื่นเมื่อพ้นกำหนดอายุอุทธรณ์แล้ว ไม่ทำให้อุทธรณ์กลับเป็นอุทธรณ์ที่พึงรับพิจารณาได้ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าในเรื่องการยื่นอุทธรณ์โดยผู้ยื่นไม่มีอำนาจและศาลชั้นต้นรับเป็นอุทธรณ์ไว้เช่นนี้ มีมติที่ประชุมใหญ่ว่า จัดเข้าอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ซึ่งบัญญัติมีใจความว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยมิได้มอบอำนาจให้ทนายยื่นอุทธรณ์ฎีกาได้ ในใบแต่งตั้งทนายชั้นแรกนั้น น่าจะเป็นด้วยความพลั้งเผลอ เพราะเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทนายก็ได้ทำฟ้องอุทธรณ์มายื่น ชั้นแรกศาลสั่งรับเฉพาะข้อกฎหมาย เพราะเป็นคดีโมฆะทนายยังร้องขอต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาคให้อนุญาตจำเลยฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งอธิบดีก็อนุญาตให้ตามขอ เช่นนี้ เห็นได้ว่าจำเลยมิได้ตั้งใจประวิงคดีแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุสมควรให้แก้ไขได้และบัดนี้จำเลยได้มอบอำนาจให้ทนายจำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทั้งได้ให้สัตยาบันอุทธรณ์ที่ทนาย

จำเลยได้ลงชื่อแทนจำเลยซึ่งศาลได้สั่งรับไว้แล้ว ก็ชอบที่จะรับอุทธรณ์จำเลย  
พิจารณาต่อไปได้ ข้อสังเกต (1) อาจารย์สอาด นาวิเจริญ ได้มีบันทึกหมายเหตุไว้  
ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ว่า "ข้อต้นที่ศาลฎีกาใช้มาตรา 27ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง คงมุ่งหมายไปในทางที่ได้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิ  
ดระเบียบมาจะแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรให้เพิกถอนศาลอาจสั่งได้ เมื่อศาลที่  
กระบวนการพิจารณาได้ทำไปผิดระเบียบไม่ได้สั่งเพิกถอนจนพิพากษาไปแล้ว ศาลสูงก็  
อาจให้แก้ไขได้ โดยอำนาจที่จะพิพากษาให้แก้ไขการพิจารณาพิพากษาของศาลล่าง  
เหตุนี้ศาลฎีกาจึงพิจารณาว่าจำเลยไม่ได้ทำโดยประวิงก็ควรให้แก้ไขแต่แม้จะไม่สั่งให้  
แก้ไขเมื่อศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์มาแล้วมีทนายลงชื่อโดยไม่มีเหตุอำนาจ ก็เท่ากับ  
อุทธรณ์ของจำเลย จำเลยหรือผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยมิได้ลงชื่อ ก็คือ คำคู่ความที่  
ไม่มีลายมือชื่อนั้นเอง ศาลต้องดำเนินการตามมาตรา 18 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติให้ศาล  
สั่งให้ทำใหม่หรือแก้ไข ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่วางไว้ ถ้าไม่ทำตามคำสั่งจึงให้  
ศาลไม่รับคำคู่ความนั้น มิใช่ให้ศาลสั่งไม่รับเสียตั้งแต่แรกทีเดียว ฉะนั้นแม้จะไม่มี  
เหตุควรเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา 27 ก็ยังติดมาตรา 18 ที่  
จะต้องสั่งแก้ไขเสียก่อนที่จะไม่รับอุทธรณ์ เมื่อผลตามมาตรา 18 และ 27 เป็นดังนี้  
จึงมาถึงข้อที่ว่า จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไรจำเลยได้ให้สัตยาบันและยื่นใบแต่ง  
ทนายอีกฉบับหนึ่ง ให้อำนาจทนายอุทธรณ์ฎีกาได้ แต่ยื่นช้ากว่าอายุความอุทธรณ์เสีย  
แล้วข้อนี้ น่าจะเข้าใจว่าการแก้ไขตามมาตรา 18 นั้น ต้องถือว่าได้มีการยื่นคำคู่ความ  
ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว หากแก้ไขในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลกำหนด แม้จะเลยเวลาที่  
กฎหมายกำหนดไว้ก็ไม่ใช่เป็นการยื่นคำคู่ความเกินกำหนด เพราะศาลสั่งกำหนดเวลา  
ให้ทำได้ตามมาตรา 18 นั้นเอง ถ้าสั่งเพิกถอนตามมาตรา 27 นั้นแหละจึงจะต้องทำ  
ใหม่ในกำหนดเวลา เพราะไม่มีบทให้ศาลขยายเวลาได้ นอกจากจะใช้อำนาจตาม  
มาตรา 23 ในกรณีที่ต้องด้วยบทมาตรานั้นเช่นฎีกาที่ 430/2495 แต่คดีนี้จำเลยให้  
สัตยาบันการที่ทนายลงชื่อไปและแต่งทนายใหม่ด้วยการแต่งทนายใหม่ก็อาจทำให้

เป็นอุทธรณ์ที่ชอบได้ ตามมาตรา 18 โดยถือว่าศาลสั่งให้ทำใหม่ และก็ทำได้แล้ว ส่วนการให้สัตยาบันนั้นมีฎีกาที่ 971/2479 ว่าให้สัตยาบันก็ไม่ได้เมื่อพ้นอายุฎีกาแล้ว แต่น่าคิดว่าการที่ทนายทำไปโดยปราศจากอำนาจนั้นไม่ใช่โมฆะการกระทำแทนโดยปราศจากอำนาจอาจให้สัตยาบันได้ เมื่อสัตยาบันแล้วก็สมบูรณ์ เรื่องนี้ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์แล้ว เมื่อจำเลยสัตยาบันเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ก็ยอมสมบูรณ์ได้ ที่ว่าสัตยาบันพ้นเวลาทำให้อุทธรณ์ไม่กลับดีขึ้นน่าจะหมายความว่าถึงเมื่อศาลได้ยกอุทธรณ์หรือไม่รับอุทธรณ์แล้วจึงให้สัตยาบัน (ฎีกาที่ 695/2481) เช่นนี้ไม่มีทางที่จะแก้คำสั่งหรือคำพิพากษาที่ไม่รับหรือยกอุทธรณ์นั้นให้อุทธรณ์กลับดีขึ้นมาได้ แม้ศาลสูงก็มีเหตุที่จะแก้คำสั่งหรือคำพิพากษาศาลล่างในข้อนี้ เพราะเวลาที่ศาลล่างสั่งดังนั้นยังไม่มีสัตยาบัน คำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะแก้ได้สัตยาบันที่สร้างขึ้นภายหลังไม่ทำให้คำสั่งศาลที่ส่งไปก่อนนั้นกลายเป็นไม่ถูกไปได้ นอกจากจะเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา 27 และสั่งขยายเวลาให้ยื่นจัดการในเรื่องอุทธรณ์และแต่งตั้งทนายใหม่ให้ถูกต้อง" (2) นักกฎหมายโปรดสังเกตถึงวิธีการของจำเลยในการดำเนินการกระบวนการพิจารณา เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยเราจะได้เห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของจำเลยแล้วและก่อนศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาจำเลยยื่นคำแถลงขอให้สัตยาบันการที่ทนายลงนามในอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นใบแต่งตั้งทนายอีกฉบับหนึ่งให้อำนาจอุทธรณ์ฎีกาแก่ทนายด้วย แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยไม่ชอบ จึงพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย โดยที่ยังไม่ได้วินิจฉัยเนื้อหาของอุทธรณ์เลย เมื่อศาลฎีกาอนุญาตให้แก้ไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว ศาลฎีกาจึงต้องยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1894/2599 ทนายความของโจทก์ได้ว่าความตั้งแต่เริ่มการพิจารณาจนเสร็จสำนวนแล้วยื่นอุทธรณ์แทนโจทก์ศาลชั้นต้นสั่งรับ แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์เพราะทนายโจทก์ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายโจทก์ (โดยที่ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยประเด็น



แห่งอุทธรณ์เลย) และโจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าพฤติการณ์ของทนายโจทก์มิได้มีการประวิงความหรือทำการเอาเปรียบในเชิงคดีแต่อย่างใด หากเป็นไปด้วยความพลั้งเผลอหรือด้วยเหตุอื่นแม้จะเป็นการที่ปฏิบัติผิดบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เป็นการสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ทำเสียให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้แต่งตั้งทนายความเดิมเป็นทนายแล้วไปยื่นฎีกาจึงพอให้ถือว่าการพิจารณาและการอุทธรณ์เป็นการชอบแล้วศาลฎีกาจึงพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ข้อสังเกต (1) โปรดสังเกตว่าทนายโจทก์ใช้วิธีแก้ไขรูปคดีของตนโดยตอนยื่นฎีกา ทนายโจทก์ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายเข้ามาใหม่ในวันยื่นฎีกาด้วย ซึ่งศาลฎีกาได้อนุญาตให้แก้ไขข้อบกพร่องโดยอ้างว่าโจทก์มิได้มีการประวิงคดีหรือเอาเปรียบในเชิงคดีเหมือนกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 935/2498 และศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเนื้อหาของอุทธรณ์โจทก์ใหม่ (2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2501, 1258/2501 วินิจฉัยในทำนองเดียวกันโดยข้อเท็จจริงในคดีเหมือนกับคดีนี้เลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2507/2520 เดิมในศาลชั้นต้นโจทก์ยื่นฟ้องได้แต่งตั้งว.เป็นทนายว่าต่างซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแต่ปรากฏว่าว.มิได้ดำเนินคดีแต่อย่างใดและโจทก์ได้แต่งตั้งก. ทนายความให้มาดำเนินคดีแทน จนถึงชั้นศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีโดยไม่มีใบแต่งตั้งทนาย ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอน ว.จากการเป็นทนายและแต่งตั้งอ.เป็นทนายความคนใหม่ โดยยื่นใบ แต่งงานทนายความถูกต้องและต่อมาในชั้นจำเลยฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและขอแต่งตั้ง ก. เป็นทนายความของโจทก์ใหม่ ดังนี้ศาลฎีกาเห็นว่าแม้การดำเนินคดีของ ก. ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะเป็นการปฏิบัติผิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็สมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ทำเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 เมื่อปรากฏว่าต่อมาโจทก์ได้แต่งตั้ง ก. เป็นทนายความของตนแล้วในชั้นฎีกา ก็ย่อมถือได้ว่ากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งในศาลชั้น

ต้นและศาลอุทธรณ์ (โดย ก.) ไม่เสียไป ข้อสังเกต (1) อาจารย์จิตติติงศภักดิ์ ได้บันทึกไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ว่า "นายโจทก์ว่าความมาโดยไม่มีใบแต่งนายตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงชั้นฎีกาจึงได้ทำใบแต่งนายจำเลยเป็นฝ่ายฎีกาโต้แย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 นั้น กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบถ้าจะคัดค้านต้องคัดค้านก่อนศาลพิพากษาไม่ใช่ปล่อยเลยไปจนศาลพิพากษาแล้วจึงยกขึ้นคัดค้านพ้นเวลาที่คู่ความจะคัดค้านได้แต่ไม่บังคับศาลที่จะต้องเพิกถอนตามกำหนดนี้ด้วย ซึ่งก็หมายความว่าศาลสูงอาจเพิกถอนกระบวนที่ศาลล่างทำมาผิดระเบียบได้ แต่คงต้องอยู่ภายใต้บังคับเรื่องอุทธรณ์ตามมาตรา 243(2) ด้วย การพิจารณาที่ศาลล่างทำมาไม่ถูกต้องหมายความว่าตามมาตรา 1(8) ว่าเป็นกระบวนพิจารณาทั้งหมดก่อนศาลชี้ขาดตัดสิน จำเลยจึงคัดค้านชั้นฎีกาไม่ได้ ส่วนศาลก็เห็นว่าแต่งนายเสียให้ถูกต้องก็ไม่ควรเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอันยุติ..." (2) โปรดสังเกตว่าคดีนี้ ก. ว่าความแทนโจทก์โดยไม่มีใบแต่งนายความตั้งแต่ศาลชั้นต้นเป็นต้นมา โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องโดยวิธียื่นคำร้องในชั้นฎีการ่วมกับยื่นใบแต่งนายตั้ง ก. เป็นนายเข้ามาใหม่ ศาลอนุญาตให้แก้ไขข้อบกพร่องทำให้กระบวนพิจารณาทั้งศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย แต่คดีนี้ศาลฎีกาไม่ได้พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไปแล้วนั่นเอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1572/2525 นายจำเลยในคดีอาญาซึ่งถอนตัวไปแล้ว ได้ลงชื่ออุทธรณ์โดยมิได้แต่งนายเข้ามาใหม่ และจำเลยมิได้ลงชื่อในอุทธรณ์ศาลอาญาจึงสั่งในอุทธรณ์ว่า ให้จำเลยแต่งนายให้ถูกต้องก่อนแล้วจะสั่งอุทธรณ์ใหม่แม้จำเลยจะแต่งตั้งนายความภายหลังวันสิ้นอายุอุทธรณ์แล้ว และศาลอาญาได้สั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย ดังนั้นเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นใช้อำนาจอนุญาตให้จำเลยจัดการแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 เมื่อจำเลยปฏิบัติถูกต้องแล้วก็

ต้องถือว่าอุทธรณ์ของจำเลยสมบูรณ์มาแต่ต้นคือตั้งแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายเทียบได้ตามคำพิพากษาที่ 136/2501 แต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 971/2479 และ 695/2481 ไม่เหมือนคดีนี้ จะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ข้อสังเกต (1) คดีนี้จำเลยแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่ในชั้นศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายทั้งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทด้วยแล้วศาลฎีกาจึงไม่ได้พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และไม่ได้ย้อนสำนวนมาให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่แต่อย่างใด (2) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2534 นี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยตามแนวคำวินิจฉัยในข้อ ง.ดังกล่าวแต่เนื่องจากส. ลงชื่อในอุทธรณ์โดยยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นทนายความ คำฟ้องอุทธรณ์จึงไม่ชอบ (ซึ่งต่างกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2507/2520 ซึ่งถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่ชอบ เพราะมีการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนศาลชั้นต้นจะสั่งรับอุทธรณ์) ดังนั้นศาลฎีกาจึงเห็นว่าศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบและศาลฎีกาเห็นว่าควรใช้อำนาจสั่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นศาลฎีกาใช้วิธีการสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยมาลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้องแล้วให้ส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ดังกล่าว แต่เนื่องจากยังคงมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเกิดจากอุทธรณ์ที่ไม่ชอบอยู่ ศาลฎีกาจึงต้องพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เสียก่อนนั่นเอง (3) ถึงแม้ว่าคำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกาจะไม่มีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกา ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ได้ แต่ถ้าคดีไม่มีเหตุสมควรแล้ว ศาลอาจไม่สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นก็ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 665/2525 ปรากฏว่าคำฟ้องฎีกาของโจทก์ในคดีอาญาไม่มีลายมือชื่อผู้ฎีกา ผู้เรียงและผู้พิมพ์คำฟ้องฎีกาเป็นคำฟ้องฎีกาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่คดีนี้ศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงคู่ความต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษา รถยนต์ไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ เมื่อโจทก์ฎีกาว่าจำเลยยึด รถยนต์พิพาทไว้เพื่อประกอบคดี และว่าการที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยประเด็นว่าเมื่อ ไม่มีความผิดเกี่ยวกับตัวรถ จำเลยมีอำนาจยึดรถยนต์พิพาทหรือไม่ เป็นการไม่ได้ วินิจฉัยทุกประเด็นตามที่โจทก์อุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยเก็บ รักษารถยนต์ไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นอ้าง จึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้น ต้นเพื่อจัดการให้มีการลงชื่อผู้ฎีกา ผู้เรียงและผู้พิมพ์ให้ถูกต้อง ข้อสังเกต (1) โปรด สังเกตว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ไม่มียามมือชื่อของผู้ฎีกาเลยไม่ใช่เป็นเรื่องมียามมือชื่อผู้ ฎีกาแต่เป็นลายมือชื่อของผู้ไม่มีอำนาจ (2) หากคดีนี้โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อ กฎหมายแล้ว ก็น่าจะมีเหตุสมควรที่ศาลจะต้องใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 27 สั่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้ แล้วศาลฎีกาจึงจะ เข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาของฎีกาของโจทก์ต่อไป (3) หากคดีนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้ โจทก์จะฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตามคู่ความก็ไม่มีสิทธิฎีกาได้ ทั้งนี้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ซึ่ง ผลคดีก็คงออกมาอย่างเดียวกันคือไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นเพื่อ จัดการให้มีการลงชื่อผู้ฎีกาให้ถูกต้องแต่อย่างใด (4) เมื่อได้กล่าวถึงเรื่องอุทธรณ์ฎีกา แล้ว ผู้เขียนใคร่จะยกคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับคำฟ้องและคำให้การในศาลชั้น ต้นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันเพื่อนักกฎหมายได้เปรียบเทียบในขณะเดียวกันดังนี้ 4.1 คำฟ้องหรือคำให้การที่ลงชื่อโดยผู้ไม่มีอำนาจ เป็นคำคู่ความที่ไม่ชอบ คำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 566/2498(ประชุมใหญ่) คำฟ้องของบริษัทจำกัดซึ่งผู้ลงชื่อเป็นโจทก์ไม่มี

อำนาจลงชื่อแทนบริษัทก็เป็นเหมือนไม่มีบุคคลลงนามในฟ้องเมื่อศาลยกฟ้องแล้ว บริษัทจึงทำฟ้องมายื่นใหม่ โดยผู้มีอำนาจลงชื่อครบถ้วน การฟ้องคดีก่อนไม่ทำให้ อายุความสะดุดหยุดลง ข้อสังเกต อาจารย์สอาด นาวิเจริญ ได้ให้หมายเหตุไว้ท้ายคำ พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ว่า "ฟ้องลงลายมือชื่อบุคคลที่ไม่ใช่โจทก์จะว่าเป็นฟ้องที่มี ลายมือชื่อไม่ได้ เพราะลายมือที่ไม่ใช่ลายมือชื่อโจทก์ลงไว้ในฟ้องก็เหมือนไม่มี ลายมือชื่อโจทก์นั่นเอง ลายมือชื่อที่ไม่ใช่ลายมือชื่อโจทก์ ไม่ใช่ลายมือชื่อที่ต้องลงใน ฟ้องเรื่องนี้ผู้ที่ลงลายมือชื่อในฟ้องเดิมไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ จะว่า เป็นลายมือชื่อโจทก์ก็ไม่ได้ แต่ฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา 18 วรรค 2 ให้ศาลสั่งแก้ไขก่อนไม่ใช่ให้ยกเสียทีเดียว ต่อเมื่อมิได้ ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้แก้ไข ศาลจึงจะสั่งไม่รับคำคู่ความนั้นเรื่องนี้ชั้นเดิมคงจะปรากฏ ขึ้นภายหลังที่ศาลรับฟ้องไว้แล้วว่า ฟ้องไม่มีผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นโจทก์และศาล ยกฟ้องเสีย คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ไม่มีปัญหาจะรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาอีกว่า ที่ศาล ยกฟ้องไปนั้นถูกต้องหรือไม่..." คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1980/2525 ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้ บ. ดำเนินคดีแทน การที่ บ. เข้ามาดำเนินคดีแทนและแต่ง ตั้ง ส. เป็นทนาย และ ส. ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแทนจำเลยที่ 2 และดำเนินกระบวนการ พิจารณาแทนจำเลยที่ 2 จนเสร็จคดี จึงเป็นการกระทำของบุคคลภายนอกที่ไม่มี อำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลยที่ 2 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มี ผลผูกพันจำเลยที่ 2 เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้น อ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยยกคำพิพากษาศาลล่าง โดยให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 โดยไม่รับใบแต่ง ทนายความของจำเลยที่ 2 ที่ บ. อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจและคำให้การของจำเลย ที่ 2 ที่ ส. ทนายจำเลยที่ 2 ซึ่ง บ. แต่งยื่นต่อศาล และให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณา ของศาลชั้นต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นวันพ้น

กำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะต้องยื่นคำให้การ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วให้พิพากษาใหม่ ข้อสังเกต ทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 566/2498 กับ 1980/2525 ไม่ปรากฏว่าคู่ความได้แก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องในระหว่างพิจารณาอย่างไร ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าเป็นคำฟ้อง คำให้การที่ไม่ชอบดังกล่าว 4.2 คำฟ้องและคำให้การที่กระทำโดยผู้ไม่มีอำนาจ แม้จะมีการทำใบมอบอำนาจหรือให้สัตยาบันเข้ามาในภายหลัง ก็ไม่ทำให้ฟ้องหรือคำให้การสมบูรณ์ขึ้นมาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 723-724/2502(ประชุมใหญ่) ตัวแทนนิติบุคคลต่างประเทศได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเฉพาะในอาณาเขตต่างประเทศแห่งหนึ่งนอกประเทศไทย ตัวแทนนั้นย่อมไม่มีอำนาจดำเนินคดีในศาลประเทศไทย แม้ภายหลังจะได้มีการเพิ่มเติมขยายอำนาจให้มีอำนาจในประเทศไทยด้วย และได้ให้สัตยาบันรับรองการกระทำที่ปฏิบัติมาแล้ว ก็หาทำให้ฟ้องที่เสียใช้ไม่ตั้งมาก่อนแล้ว กลับคืนดีเป็นฟ้องอันชอบขึ้นมาภายหลังได้ไม่ ข้อสังเกต อาจารย์ยลธีรกุล ได้บันทึกไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวว่าการฟ้องคดีโดยที่ตนไม่มีอำนาจแล้วก็ต้องแล้วกันไปไม่มีทางที่จะยอมให้สัตยาบันกันได้ เพราะฟ้องเสียมาแต่แรกแล้ว และโดยเฉพาะคดีนี้ได้ยื่นคำสัตยาบันภายหลังที่จำเลยยื่นคำให้การคัดค้านอำนาจฟ้องของโจทก์ไว้แล้วด้วย ส่วนข้อวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1780/2493 ซึ่งมีการวินิจฉัยในกรณีให้สัตยาบันอยู่ด้วยนั้น เห็นว่าไม่เหมือนกับคดีนี้ เพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้โจทก์แล้ว แต่อาจถือว่าบกพร่องได้ จึงมอบอำนาจเสียใหม่ให้ชัดเจน

ปราศจากข้อสงสัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2503 การที่ผู้จัดการบริษัทสาขาในประเทศไทย แต่งทนายยื่นฟ้องในนามบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว 9 วัน บริษัทในประเทศญี่ปุ่นจึงได้ทำการมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขานั้นทำการยื่นฟ้องต่อศาลแทนบริษัทได้แม้จะได้ให้สัตยาบันการกระทำที่แล้วมานั้นด้วย ก็ไม่ทำให้ฟ้องนั้นเป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณาความ เพราะเมื่อผู้จัดการสาขาไม่มีอำนาจแต่งตั้งทนายยื่นฟ้องแทนบริษัทในเวลายื่นฟ้องนั้นแล้ว ฟ้องของโจทก์ก็ไม่ใช่ฟ้องอันชอบ

ด้วยวิธีพิจารณาแต่แรก ไม่มีทางใด ๆ ที่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาแต่ต้น แม้จะ  
ได้มีการรับรองหรือให้สัตยาบันในภายหลังต่อมา ก็หาทำให้ฟ้องที่เสียใช้ไม่ได้